

1500769-79.2019.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YOUSSEF ANTONIO OLIVEIRA CHERAIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Youssef Antônio Oliveira Cherain, vulgo "Durok", já qualificado às fls. 48, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500769-79.2019.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500769-79.2019.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YOUSSEF ANTONIO OLIVEIRA CHERAIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Youssef Antônio Oliveira Cherain, vulgo "Durok", já qualificado às fls. 48, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 15h20min., no Sítio Alvorada, popularmente conhecido como "Chácara do Cheiratuti", localizado à margem esquerda da Estrada Vicinal Jerônimo Nunes Macedo, altura do km 1, sentido aeroporto, aos fundos da Faculdade FAFRAM, nesta cidade e comarca de Ituverava/SP, o acusado cultivava, para fins de tráfico ilícito, 54 (cinquenta e quatro) pés de "maconha" (cannabis sativa L), matéria-prima para a preparação de drogas, com peso de 10.000g (10kg), com alturas mínima de 61cm e máxima de 173cm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 11, laudo de fls. 14/24 e exame químico toxicológico às fls. 56/57.

A denúncia foi recebida em 12 de outubro de 2020 (fls. 255/257).

O réu foi citado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 107/124).

Realizou-se audiência de instrução (cf. fls. 331 e mídia digital).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva (fls. 479/486).

A defesa técnica, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu, sob o fundamento de que a substância estupefaciente seria destinada a fins medicinais, conforme deixaram entrever as testemunhas arroladas pelo acusado, a caracterizar a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação do delito capitulado na peça incoativa para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 492/510).

É o sintético relatório.

Decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada improcedente.

Com efeito, a par da positivação da materialidade delitiva pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11) e pelos laudos periciais juntados às fls. 14/24, 56/57, certo é que a Eg. Superior Instância do Judiciário Bandeirante teve a oportunidade de se debruçar sobre idêntica controvérsia penal instaurada nos autos da ação tombada sob o número 1500496-03.2019.8.26.0288, restando assentado pela 12ª Câmara de Direito Criminal o caráter verdadeiro da tese exculpatória segundo a qual o denunciado dedicava-se, de fato, ao cultivo da "maconha" para fins terapêuticos.

A propósito, pinça-se do acórdão correlato, já transitado em julgado, o seguinte trecho:

"A questão a ser esclarecida é sobre a destinação da erva. O cultivo tinha por finalidade a venda para usuários de droga ou para fins terapêuticos, como alegado pela defesa?

Necessário consignar que, ao revés do que figura na sentença, Youssef comprovou sim, documentalmente, o autismo da irmã, a prescrição do uso da substância para seu tratamento e os fortes vínculos com ONG voltada a facilitar o fornecimento da substância para fins medicinais (fls. 479/481, 782/795, 815/821 e 824/863).

Nesse ponto, válida a crítica tecida no parecer acerca da inércia da defesa em arrolar testemunhas provenientes da ONG, e que poderiam, com grande facilidade, atestar a atuação de Youssef na entidade. Só o fez extemporaneamente, o que acarretou o indeferimento das oitivas, a pedido do MP. De todo modo, juntadas declarações de secretário e do presidente da organização em tela, atestando o engajamento do réu na entidade (fls. 672/674, 677, 695/698 e 782/795).

Nesse cenário, demonstrado que as alegações de Youssef não eram absolutamente descabidas, mas verdadeiras no essencial, e inexistindo investigações que revelassem que o cultivo de "Cannabis" se destinava para outros fins que não o terapêutico, a dúvida deve favorecer os réus, aceitando-se a arguição de que o propósito do plantio era emprego em atividade de relevante valor social.

Note-se que as ponderações do Juiz de que o local era conhecido como ponto de comércio ilegal de entorpecentes fundaram-se nas palavras dos milicianos, despidas de qualquer comprovação. Ademais, não apreendidos petrechos a indicar preparo da erva como estupefaciente.

Caderno de anotações poderia ter relação com a própria destinação medicinal.

Em suma, se é certo que não se pode descartar, com absoluta segurança, que o cultivo era voltado exclusivamente ao tratamento de enfermidades, também não se pode afastar completamente tal possibilidade.

Não se ignora que o destino que se dá à droga não infirma a tipicidade da conduta. O dolo, elemento subjetivo do crime do art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, é genérico. Basta a vontade livre e consciente de praticar uma das ações previstas no tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como no caso. Desnecessário o fim de comércio, tanto que o dispositivo criminaliza as ações "ainda que gratuitamente" perpetradas.

Entretanto, o art. 2º, parágrafo único, da mesma Lei 11.343/06, dispõe que "pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo [dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas], exclusivamente

para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados", nas condições que especificar.

Como a União, por meio da ANVISA, ainda se mostra omissa na respectiva regulamentação, cabe ao Poder Judiciário suprir a lacuna, quando a ele trazida demanda que o exigir. E o Supremo Tribunal Federal esboçou a linha a ser seguida ao estatuir, quando do julgamento do RE 801676/PE, que, "na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida".

Logo, tendo em conta o exposto acima, a militância de Youssef em prol do uso terapêutico do extrato de Cannabis, a condição de sua irmã e o tratamento a ela indicado, não se revela despropositado supor que os apelantes atuaram em estado de necessidade. Se há dúvida razoável a respeito da excludente, deve ser resolvida em benefício dos réus, como exhaustivamente ressaltado no parecer da Procuradoria, ainda que seja no tocante à caracterização de causa de exclusão da ilicitude".

In casu, forçoso observar que a droga fora localizada e apreendida no mesmo local e sob as mesmas circunstâncias, havendo completa identidade dos argumentos defensivos veiculados nos autos desta ação penal e daquela submetida a julgamento pela Superior Instância, a autorizar o decreto absolutório em homenagem à máxima que vigora desde os Romanos no sentido de que onde existe a mesma razão fundamental prevalece a mesma regra de Direito ("ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio"). Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de absolver o réu Youssef Antônio Oliveira Cherain, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Isento de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ituverava, 11 de janeiro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA